

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๕๗/๒๕๖๕
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๕๕/๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒

เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘.

ระหว่าง { สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ฟ้องคดี

นางสาวณัชชารีย์ หรืออรรณันท์ หรือสุมาลี หอสุวรรณจิตร ที่ ๑
นางสุนีย์ หอสุวรรณจิตร ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำ
ที่ ๑๗๔๔/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๒๐๒/๒๕๖๕

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขณะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญา
ของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศกับผู้ฟ้องคดี เพื่อศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนด ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้เริ่มการศึกษาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ และกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการชดใช้ทุนเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสังคม



/สังกัด...

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๔๘๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๗๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ๑๐๖ วัน ซึ่งตามสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ กำหนดว่า หลังจากที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องกลับมา ปฏิบัติราชการในกรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรในทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษาจนถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ที่สำเร็จการศึกษา คิดเป็นเวลา ๑,๘๗๓ วัน คงเหลือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการ ชดใช้อีก ๑,๗๖๗ วัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการศึกษาให้ครบตามสัญญา ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา และต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี โดยจังหวัดหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงิน จากการผิดสัญญา จำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท มาชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ รวมทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้นำเงินมาชำระเช่นกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ และได้นำเงินมาชำระ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบยอดหนี้ใหม่พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ต้องชดใช้เงินตามสัญญา ๑,๘๔๑,๔๘๗.๕๘ บาท ยังขาดไป ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท และเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ จากการจ่ายเกินสิทธิไป ๖,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒,๔๘๕.๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคาย ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินมาชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินมาชำระอีกครั้ง รวมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันนำเงินมาชำระ นอกจากนั้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรองรับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งในเนื้อหาความร่วมมือ ไม่ได้กำหนดให้ข้าราชการที่ได้สิทธิในการเข้าศึกษาต้องทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยที่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ยังคงเป็น...

ยังคงเป็นข้าราชการในตำแหน่งและระดับเดิม ได้รับเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่ลาศึกษา แต่ไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แต่ต้องทำสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ดังนั้น ในการชดใช้ค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติตามสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศเท่านั้น และด้วยเหตุข้างต้นทำให้การคำนวณค่าปรับฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์คลาดเคลื่อน ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงิน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินมาชำระอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่เพิกเฉย นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อสนับสนุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี เป็นเวลา ๕ ปี รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้นำเงิน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มาคำนวณใหม่ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับเป็นเงิน ๒,๘๗๒,๗๐๓.๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันผิดนัด จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี จำนวน ๑,๕๖๕ วัน คิดเป็นเงิน ๙๒๓,๒๐๐.๔๕ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓,๗๙๕,๙๐๔.๓๗ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๘๗๒,๗๐๓.๙๒ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน ๓,๗๙๕,๙๐๔.๓๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๘๗๒,๗๐๓.๙๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยใช้ทุนการศึกษาเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อดูแลบิดามารดาที่ชราและมีปัญหาสุขภาพ รวมถึงช่วยเหลือธุรกิจของครอบครัว ซึ่งก่อนจะลาออก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หารือด้วยวาจาจากกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายว่าจะต้องชดใช้เงินคืนจากการลาไปศึกษาจำนวนเท่าใด เจ้าหน้าที่แจ้งว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขอใช้เฉพาะเงินเดือนและเงิน พ.ต.ส. บางส่วนที่ได้รับระหว่างการลาไปศึกษา พร้อมเบี้ยปรับอีก ๑ เท่า รวมเป็นเงิน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท ส่วนการขอใช้เงินจากการลาไปศึกษา สำนักงานสาธารณสุขหนองคายจะเรียกให้ชดใช้ภายหลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และครอบครัวพอที่จะหาเงินมาชำระได้ จึงตัดสินใจลาออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินจากการผิดสัญญา จำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท มาชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าจำนวนเงินถูกต้อง จึงได้ชำระเงินให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ชำระเงินเพิ่มอีก ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท และเงิน พ.ต.ส. ที่รับไปเกิน ๖,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒,๔๘๕.๐๒ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระ เนื่องจากไม่มั่นใจว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ และเชื่อว่าได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งเดิมผู้ฟ้องคดีคำนวณระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ แต่เมื่อคำนวณใหม่ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ทำให้ต้องคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนเพิ่มขึ้นอีก ๑๖ วัน และเรียกร้องเงินเพิ่ม จำนวน ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากสัญญาพิพาทมีกำหนดระยะเวลาศึกษา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา จะต้องชดใช้คืนเงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ในระหว่างศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการ คือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ไม่ใช่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องครบถ้วนแล้ว การเรียกร้องเงินเพิ่มในภายหลังจึงเป็นการเรียกร้องหนี้ที่ระงับแล้ว ส่วนการเรียกเงิน พ.ต.ส. ที่รับเกินไป จำนวน ๖,๑๐๐ บาท นั้น ตามแบบคำนวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษาฯ ไม่ปรากฏว่ามีการเรียกเงิน พ.ต.ส. ที่รับเกินไป จำนวน ๖,๑๐๐ บาท มีเพียงระบุว่า มีการจ่ายเงิน พ.ต.ส. ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ในระหว่างการลาศึกษา การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกคืนเงิน พ.ต.ส. ที่จ่ายเกินสิทธิตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงไม่ใช่การชดใช้เงินเดือนและเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีในระหว่างศึกษาตามข้อ ๕ ของสัญญา แต่หากมีการรับเงิน พ.ต.ส. เกินไปก็เป็นการรับเงินไว้ในฐานะลามิควรได้ ซึ่งต้องเรียกคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเกินสิทธิไปเกินกว่า ๑๐ ปี จึงขาดอายุความ ส่วนการเรียกร้องเงิน ๓๕๔,๔๓๓.๗๙ บาท (ที่ถูกคือ ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น ตามแบบคำนวณเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ระบุว่า “๑. ตามสัญญาข้อ ๓



/เมื่อสำเร็จ...

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี คิดเป็นจำนวนวันได้ ๑,๐๙๕ วัน ๒. ตามสัญญาข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญา ไม่ยอมเข้ารับราชการหรือทำงาน ผู้ให้สัญญาต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท” โดยที่ข้อ ๓ และข้อ ๔ ของสัญญาไม่ปรากฏข้อความที่กำหนดให้ผู้ให้สัญญา ต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจำนวน ๓๕๔,๔๓๓.๗๙ บาท (ที่ถูกคือ ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท) ก็ไม่ใช่เงินเดือนหรือเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญา ในระหว่างศึกษา ตามข้อ ๕ ของสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ประกอบกับก่อนที่จะลาออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หารือ กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ก็ไม่พบว่ามีส่วนใดในความรับผิดชอบ ในจำนวน เงินดังกล่าว ส่วนการเรียกร้องเงิน ๒,๘๗๒,๗๐๓.๙๒ บาท นั้น รายการสนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ๕ ปี รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ เงินเดือนหรือเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาที่จะเป็นความรับผิด ตามสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ และขณะที่ลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีรายการสนับสนุนงบประมาณกำหนดไว้ อีกทั้งไม่ใช่ ทุนการศึกษา เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ชำระทุนการศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนั้น ข้อ ๖ ของสัญญาพิพาทกำหนดว่า เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระ ให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระภายในกำหนดหรือชำระไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนกว่าจะชำระครบถ้วน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยได้รับแจ้งให้ชำระเงิน ๒,๘๗๒,๗๐๓.๙๒ บาท ภายในกำหนดเวลาใด ได้รับเพียงหนังสือจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่แจ้งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินกรณีผิดสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท มาชำระ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินไปชำระแล้ว จึงถือไม่ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดและต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย จำนวน ๙๒๓,๒๐๐.๔๕ บาท แต่หากผู้ฟ้องคดี มีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้เงิน ๓,๗๙๕,๙๐๔.๓๗ บาท ก็เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเงินพร้อมเบี้ยปรับ ที่สูงเกินจริง หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าต้องรับผิดชอบชดใช้เงิน ๔,๖๗๑,๗๐๖.๔๘ บาท ซึ่งเป็น จำนวนที่สูงมาก จะไม่ตัดสินใจลาออกจากราชการ แม้จะมีเหตุผลความจำเป็นก็ตาม และการเรียกเงินเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งแล้ว ยังเป็นการตีความคำว่า “เงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษา” ขยายความรับผิดชอบออกไป ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่แน่นอนมั่นคงในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้ตัดสินใจ ลาออกจากราชการ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้าประกันตามสัญญา รับทุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดูแลบิดา มารดา และช่วยดูแลธุรกิจของครอบครัว อีกทั้งทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงิน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้าประกัน

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศกับผู้ฟ้องคดี เพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนด ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาค้าประกันฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษา ได้กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสังคม สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ๑๐๖ วัน ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษาจนถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันก่อนกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ คิดเป็นเวลา ๑,๘๗๓ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องกลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหรือฝึกอบรม คือ จำนวน ๑,๘๗๓ วัน ตามข้อ ๔ ของสัญญา โดยในระหว่างลาศึกษาต่อ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือน เงินทุน และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินรวม ๒,๔๗๕,๙๗๘ บาท (แยกเป็นเงินเดือน จำนวน ๙๗๐,๐๗๘ บาท ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เงินสนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี จำนวน ๕ ปี เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเป็นเงินทุนเพื่อการศึกษาแพทย์ที่ได้รับในระหว่างการศึกษา และเงิน พ.ต.ส. ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ จำนวน ๕,๙๐๐ บาท) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการชดใช้ทุนในสังกัดผู้ฟ้องคดี รวม ๑๐๖ วัน คงเหลือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก ๑,๗๖๗ วัน (๑,๘๗๓ - ๑๐๖) เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการศึกษาให้ครบถ้วนตามสัญญา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ผิดสัญญาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงินตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน คงเหลืออีก ๑,๗๖๗ วัน เป็นเงิน ๒,๓๓๕,๘๕๓.๒๔ บาท $(๒,๔๗๕,๙๗๘ \times ๑,๗๖๗ \div ๑,๘๗๓)$ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับ



/ให้แก่ผู้ฟ้องคดี...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้คืน รวมเป็นเงิน ๔,๖๗๑,๗๐๖.๔๘ บาท พร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระนับแต่วันครบกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจนกว่าจะชำระครบถ้วน ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงิน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท มาชดใช้คืนตามสัญญา และเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ จำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวครบถ้วนตามหนังสือ ทวงถามแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนใหม่ โดยนับวันกลับเข้าปฏิบัติ ราชการชดใช้ทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินเพิ่มอีก ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท และผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินมาชำระเพิ่ม ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท และแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงิน พ.ต.ส. เกินสิทธิไป ๖,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒,๔๘๕.๐๒ บาท โดยให้ นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ครบกำหนดสามสิบวันในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัด ชำระหนี้ และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบข้อ ๖ ของสัญญารับทุน ดังกล่าว คิดดอกเบี้ยผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดี (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) รวม ๑๗๐ วัน ของต้นเงิน ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท คิดเป็นดอกเบี้ย ๑,๒๗๐.๙๘ บาท ส่วนเงิน พ.ต.ส. ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเกินสิทธิ จำนวน ๖,๑๐๐ บาท นั้น เห็นว่า เป็นการเบิกจ่ายไปเกินสิทธิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พึงได้รับ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดี ได้รับตามสัญญาพิพาท และเงินดังกล่าวเป็นเรื่องลาภมิควรได้ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะติดตาม ทวงถามคืนได้อันเป็นหนี้ทางแพ่งซึ่งมิได้เป็นมูลหนี้ตามสัญญาทางปกครองที่พิพาทแต่ประการใด และไม่เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ศาลปกครอง ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงิน ๓๕๔,๔๓๓.๗๙ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/มิใช่นักศึกษา...

มิใช่นักศึกษาแพทย์ทั่วไปที่จะต้องชดใช้ทุนจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างไร หากแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เป็นข้าราชการโดยทำสัญญาลาศึกษาต่อภายในประเทศและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ๕ ปี โดยมีการเบิกจ่ายโดยตรงให้กับสถานศึกษา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงิน ๓๕๔,๔๓๓.๗๙ บาท นั้น จึงไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี รวมเวลา ๕ ปี คิดเป็นเงินทุนทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเป็นเงินทุนเพื่อการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับในระหว่างการศึกษา ซึ่งผู้ฟ้องคดียังไม่ได้มีการทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องดอกเบี้ยจำนวนนี้จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตามคำขอท้ายฟ้องได้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีนี้เพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยได้นับแต่วันฟ้องคดี (วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินคืนผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงิน ๔,๖๗๑,๗๐๖.๔๘ บาท พร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระนับแต่วันครบกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจนกว่าจะชำระครบถ้วน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงิน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท มาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้อีก ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท (๔,๖๗๑,๗๐๖.๔๘ - ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖) กับดอกเบี้ยผัดนัด ๑,๒๗๐.๙๘ บาท ของต้นเงิน ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๒,๘๖๗,๘๗๔.๙๐ บาท (ต้นเงิน ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท + ดอกเบี้ย ๑,๒๗๐.๙๘ บาท) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อตามคำขอท้ายฟ้องผู้ฟ้องคดีมีคำขอดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปนั้น จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจที่จะพิพากษาเกินคำขอได้

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอให้ชดใช้เงินกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท ซึ่งเป็นการแจ้งไปพร้อมกับหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงิน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่า ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังต้องชดใช้เงินอีกจำนวน ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท และเงิน พ.ต.ส. ส่วนที่ได้รับการจ่ายเกินสิทธิ จำนวน ๖,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒,๔๘๕.๐๒ บาท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ



/หนังสือ...

หนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระหนี้ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวนดังกล่าวโดยเร็ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้มีได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ (๑๐๗ วัน นับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นหนี้อุปกรณ์แห่งหนี้ รายนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากพ้นกำหนด ๖๐ วัน ตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงคิดดอกเบี้ยของต้นเงิน ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท ได้เพียง ๖๐ วัน คือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ คิดเป็นดอกเบี้ย ๔๔๘.๕๘ บาท เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้เงินทุนและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยรวม ๒,๘๖๗,๘๗๔.๙๐ บาท (ต้นเงิน ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท + ดอกเบี้ย ๑,๒๗๐.๙๘ บาท) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ตามสัญญาค้ำประกันที่ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในหนี้ต้นเงิน ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท และดอกเบี้ย ๔๔๘.๕๘ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดชอบ ๒,๘๖๗,๐๕๒.๕๐ บาท (๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ + ๔๔๘.๕๘) ตามมาตรา ๖๘๐ และมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒,๘๖๗,๘๗๔.๙๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒,๘๖๗,๐๕๒.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์และแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ว่า ตามเนื้อหาความร่วมมือโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่ได้กำหนดให้ข้าราชการที่ได้สิทธิในการเข้าศึกษาต้องทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยในระหว่างการลาศึกษาต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเป็นข้าราชการในตำแหน่งและระดับเดิม ได้รับเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่ลาศึกษา แต่ไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ แต่ต้องทำสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ทำให้การคำนวณเงิน



/ฐานผิดสัญญา...

ฐานผลิตสัญญาลาไปศึกษาและค่าปรับฐานผลิตสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์คลาดเคลื่อน การเรียกให้
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินให้แก่ทางราชการจึงคลาดเคลื่อนไปด้วย แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี เป็นเวลา ๕ ปี จากสำนักงานบริหารโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังต้องปฏิบัติตามสัญญา
ของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศเท่านั้น การสนับสนุนงบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี จึงเป็นเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับระหว่างศึกษา ตามข้อ ๕
ของสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ปฏิบัติผลิตสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องขอใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาหรือ
ฝึกอบรม และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ในระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรมคืนให้แก่
ผู้ฟ้องคดี โดยที่มูลหนี้เงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องขอใช้แก่ผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นจากสัญญาของผู้ได้รับ
อนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศเพียงฉบับเดียว การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถาม
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท ซึ่งยังไม่ครบถ้วน
ตามสัญญา มูลหนี้จึงหาระงับสิ้นไปไม่ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคายได้มีหนังสือ
ทวงถามตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งอาศัยอำนาจตามคำสั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๑๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็น
การทวงถามโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
การแจ้งผลการตรวจสอบและยืนยันให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทำสัญญาและการขอใช้เงิน ในหมวดที่ ๓ กรณีการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า กรณีผู้ผลิตสัญญาได้แจ้งจำนวนเงิน
ที่ส่วนราชการตรวจสอบคำนวณได้ ให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่เห็นว่า
ได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้ว ให้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
และยืนยันให้ผู้ผลิตสัญญาขอใช้อีกครั้ง ในการทวงถามครั้งที่สองนี้ ส่วนราชการไม่ต้องกำหนด
ระยะเวลาการเรียกขอใช้อีก ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ผลิตสัญญาตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันพ้นกำหนด
ระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก หากภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ผลิตสัญญาได้รับ
หนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไม่ได้รับการขอใช้จากผู้ผลิตสัญญา ให้รวบรวมเอกสารและ
พยานหลักฐานต่าง ๆ ส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีทันที เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามฉบับใหม่
ที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งจำนวนเงินและยังไม่ขอใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้การทวงถาม
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จะไม่ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีนี้



/เพื่อตั้งฐาน...

เพื่อตั้งฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ให้ถือว่าผู้ผิดสัญญาตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้เงิน ๒,๘๗๒,๗๐๓.๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันผิดนัด จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี จำนวน ๑,๕๖๕ วัน คิดดอกเบี้ยผิดนัดเป็นเงิน ๙๒๓,๒๐๐.๔๕ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๗๙๕,๙๐๔.๓๗ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๘๗๒,๗๐๓.๙๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงขอด้วยกฎหมาย และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเรียกดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระหนี้ครบถ้วน การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยผิดนัดนับถัดจากฟ้องเป็นต้นไปจึงมีความคลาดเคลื่อนและไม่เต็มตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี ในส่วนของเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ผู้ฟ้องคดีเห็นด้วยกับผลตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าเป็นการเบิกจ่ายไปเกินสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พึงได้รับตามสิทธิที่มีไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามสัญญาพิพาทและเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเรื่องลามิควรได้ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะติดตามทวงถามคืนอันเป็นหนี้ทางแพ่งซึ่งมิได้เป็นมูลหนี้ตามสัญญาทางปกครองที่พิพาท และไม่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบอีกครั้งหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วพบว่าผู้ฟ้องคดีมิได้นำมารวมเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีตั้งแต่ต้น ศาลจึงไม่อาจหักเงิน ๖,๑๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับเงิน พ.ต.ส. ออกจากจำนวนต้นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบ

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามคำฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ประเด็นเรื่องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ามาทำงานเมื่อใด นั้น เมื่อพิจารณาทะเบียนประวัติข้าราชการ และคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๗๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ และออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๒๒ วัน จำนวนเงินที่เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท จึงถูกต้องแล้ว



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ กำหนดว่า ในระเบียบนี้ “ทุน” หมายความว่า เงินที่ผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศได้รับไปจากทางราชการหรือจากเจ้าของทุน เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใด รวมทั้งเงินที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคลต่างประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาในประเทศ มอบให้แก่รัฐบาลหรือส่วนราชการซึ่งรัฐบาล หรือส่วนราชการตกลงรับไว้ แต่ไม่รวมถึงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินช่วยเหลือจากทางราชการในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ข้อ ๗ กำหนดว่า ผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ต้องทำสัญญาไว้กับส่วนราชการ โดยรับรองว่าจะกลับมารับราชการ และมีผู้ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่ระเบียบนี้กำหนดให้ไม่ต้องทำสัญญา

ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การรับทุน การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ที่ต้องทำสัญญา มีดังนี้ (๑) การรับทุนเพื่อการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศจากส่วนราชการเพื่อกลับมารับราชการตามความต้องการของส่วนราชการ (๒) การรับทุนของข้าราชการจากส่วนราชการเพื่อกลับมารับราชการตามความต้องการของส่วนราชการ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของทุนกำหนดให้ต้องทำสัญญากลับมารับราชการ ชดใช้ในส่วนของเงินทุนแยกต่างหากจากสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (๓) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๔) การลาไปศึกษาภายในประเทศ ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด (๕) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๖) การลาไปศึกษาภายในประเทศ ตามระเบียบที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นสำหรับข้าราชการในสังกัด (๗) การฝึกอบรมภายในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมเกินหกเดือน และส่วนราชการต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินห้าหมื่นบาท วรรคสอง กำหนดว่า กรณีตาม (๑) (๒) และ (๖) ให้ทำสัญญาตามแบบที่ส่วนราชการเจ้าของทุนกำหนด ส่วนกรณีตาม (๓) (๔) (๕) และ (๗) ให้ทำสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยที่สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ข้อ ๔ กำหนดว่า เมื่อผู้ให้สัญญาสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม ไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามข้อ ๑ หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรในทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า



/ระยะเวลา...

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหรือฝึกอบรม ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ให้สัญญา ผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างการศึกษหรือฝึกอบรม และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรมคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืน ดังกล่าว บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีของเดือนที่ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่จะต้องชดใช้ทุน ตามสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติราชการ ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อกฎหมาย ข้อความในสัญญาประกอบข้อเท็จจริงแล้ว จะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบตามระยะเวลาที่ใช้ไปในการศึกษาอบรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้า รับราชการ ซึ่งตามสัญญาข้อ ๓ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินคืนแก่ผู้รับสัญญา แบ่งเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ๑. เงินเดือนที่ได้รับระหว่างการศึกษา ๒. เงินทุนที่ได้รับระหว่างการศึกษา ๓. เงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษา ๔. เบี้ยปรับหนึ่งเท่า ของเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องชดใช้คืน ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากันเพียงฉบับเดียว คือ สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งไม่มีส่วนใดในสัญญาพิพาทกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญาจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และตามเอกสารความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่รองรับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในส่วนของสิทธิประโยชน์ การดำเนินการสำหรับข้าราชการ - พนักงานของรัฐ ที่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ประกอบกับแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ลาศึกษาต่อหลักสูตร แพทย์แนวใหม่ (เอกสารท้ายคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหมายเลข ๒) ไม่ปรากฏข้อกำหนด ที่ให้ข้าราชการที่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบทต้องทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์และรับผิด เมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ชดใช้ทุน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท การตีความความรับผิดตามสัญญาพิพาทไม่อาจขยายความไปถึงส่วนอื่น ที่มีได้ระบุไว้ในสัญญา การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่ นักศึกษาแพทย์ ทัวไปที่จะต้องชดใช้ทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓๕๔,๔๓๓.๗๙ บาท จึงไม่ถูกต้อง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นพ้องด้วย



/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการขอใช้เงิน กรณีรับทุน
 ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ “ทุน”
 หมายความว่า เงินที่ผู้ลาศึกษาได้รับไปจากทางราชการหรือเจ้าของทุนเพื่อไปศึกษา ไม่ว่าจะเป็
 เงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดที่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศมอบให้แก่รัฐบาลหรือ
 ส่วนราชการซึ่งรัฐบาลหรือส่วนราชการตกลงรับไว้ แต่ไม่รวมถึงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
 และเงินที่ช่วยเหลือจากทางราชการในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งในประเด็น
 เรื่องเงินสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี รวมเวลา ๕ ปี
 คิดเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินทุน
 เพื่อการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับในระหว่าง
 การศึกษา โดยลักษณะการเบิกจ่ายโดยตรงให้แก่สถานศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องขอใช้ทุน
 จำนวนดังกล่าวด้วยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากหนังสือ
 สำนักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตลอดจน
 หนังสือของงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ประกอบเอกสารแนบท้ายสัญญา
 และคู่มือนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จะเห็นได้ว่า งบประมาณหมวดอุดหนุน
 ทั่วไปเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี เป็นเงินที่อุดหนุน
 ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทโดยตรง มิใช่เงินทุนที่หน่วยงาน
 ต้นสังกัดผู้ฟ้องคดีได้มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้รับสัญญาโดยตรง อันจะอยู่ในขอบข่าย
 แห่งความหมายของคำว่า “เงินทุน” ที่ผู้รับทุนจะได้รับและจำต้องขอใช้ทุนตามกฎหมาย
 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการปฏิบัติขอใช้ทุนตามสัญญา แม้กรณีที่เป็น
 นักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทยังมีการขอใช้ทุนกรณีผลิตสัญญาเพียง
 ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน โดยมีได้กำหนดให้ขอใช้ทุนรวมตลอดถึงค่าอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา
 เต็มตามจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (๖ ปี) และเมื่อพิจารณาเทียบเคียงเงื่อนไขการผลิตสัญญา
 ในโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
 จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ก็ได้กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานขอใช้ทุนไว้ ๑๒ ปี
 และค่าปรับกรณีผลิตสัญญา จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้ตีความว่าเงินอุดหนุนให้แก่
 สถานศึกษาจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี เป็นเงินที่ผู้ได้รับทุนต้องขอใช้เพิ่มขึ้น
 นอกเหนือจากเงื่อนไขและสัญญา เงินอุดหนุนดังกล่าวจึงไม่อยู่ในข่ายของนิยามคำว่า “เงินทุน”
 และ “เงินช่วยเหลือ” ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาแต่อย่างใด เมื่อสัญญา
 ลาศึกษาไม่ได้ระบุไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขอใช้เงินอุดหนุน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 จึงไม่อาจตีความในลักษณะกว้างกว่าเจตนารมณ์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท



/ซึ่งมีวัตถุประสงค์...

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้มีทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เข้าใจทุนการศึกษา โดยการปฏิบัติงานในสถานที่ที่กำหนด มากกว่าการแสวงหาค่าปรับและการชดใช้กรณีผิดสัญญา เป็นตัวเงิน เงินอุดหนุนดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือแก่สถานศึกษาในลักษณะให้ทุนเปล่า มิได้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุนตามโครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ระบุค่าปรับกรณีผิดสัญญาไว้อย่างชัดเจน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการ จึงใช้สัญญาลาศึกษา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลาไปศึกษา หรือฝึกอบรม ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ เท่านั้น มิได้ทำสัญญาชดใช้เงินดังเช่นกรณีนักศึกษาแพทย์ หากแต่เป็นการชดใช้ทุนตามเกณฑ์ข้าราชการลาศึกษาต่อโดยถือปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ ที่กำหนดว่า ถ้าผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมลาออกจากราชการก่อนสำเร็จ การศึกษาหรือฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมแล้วไม่กลับมาปฏิบัติราชการ ตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม และเงินที่ทางราชการ จ่ายช่วยเหลือทั้งหมด กับให้ใช้เงินอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินเดือน เงินทุนและเงินที่ทางราชการ จ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย เว้นแต่จะมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่กลับไปปฏิบัติราชการไม่ครบตามสัญญา ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ และเบี้ยปรับลงตามส่วน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าศึกษาเล่าเรียนตามโครงการด้วยทุน ส่วนตัวของตนเอง ประกอบกับไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดของผู้ฟ้องคดีที่บ่งชี้ว่าได้ให้เงินทุน และเงินช่วยเหลือเป็นค่าศึกษาเล่าเรียนตามโครงการให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจตีความขยาย ไปว่าเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานหมายความว่ารวมถึงเงินที่เป็นเงินทุนและเงินค่าใช้จ่ายที่ทางราชการ ให้ความช่วยเหลือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับประโยชน์ตามโครงการดังกล่าวได้

ส่วนเรื่องเงื่อนไขการบอกกล่าวการชำระเงิน เบี้ยปรับ และวันผิदनัดพร้อมอัตรา ดอกเบี้ย สัญญาลาไปศึกษา ข้อ ๖ กำหนดว่า เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา จะต้องชำระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง จากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระภายในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความ ยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะชำระครบถ้วน เมื่อพิจารณา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๕ ประกอบสัญญา พิพาท ข้อ ๖ จึงเป็นกรณีผิदनัดผิดสัญญา แต่มีเงื่อนไขบังคับก่อนให้ผู้รับสัญญา (ผู้ฟ้องคดี) ดำเนินการแจ้งให้ผู้ให้สัญญา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชำระหนี้ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เพื่อให้หนี้ ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กลายเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/จะตกเป็น...

จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งให้ชดใช้เงิน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดี จำต้องบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันทราบ และเกิดสิทธิในการฟ้องร้องบังคับคดี โดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเงินที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพิ่มเติมมาเป็นทุนทรัพย์ในคดีนี้ จำนวน ๔,๖๗๑,๗๐๖.๔๘ บาท (ที่ถูก คือ ๒,๘๗๒,๗๐๓.๙๒ บาท) นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบถึงยอดหนี้ดังกล่าวก่อนฟ้องคดี หนี้จึงยังไม่ถึงกำหนดชำระ เพราะมีเงื่อนไข บังคับก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบฟ้อง อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือ แจ้งเรื่องการผิดนัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่ถูกหนี้ผิดนัด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน ตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามนัยของคำพิพากษา ศาลฎีกาที่ ๔๖๐๓/๒๕๖๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันยังได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายเรื่องอายุความ ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๘๔๒/๒๕๔๗ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการฟ้องคดีผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันการลาศึกษาฝึกอบรม ของข้าราชการ ที่วางแนวปฏิบัติไว้ว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการให้ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อายุความ ในการฟ้องคดีตามสัญญาค้ำประกันจึงต้องเป็นไปตามอายุความในการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาลาศึกษาฝึกอบรมซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองด้วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเป็นไป ในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงมีความเห็นว่าการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญา ค้ำประกันลาศึกษาฝึกอบรมต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งในกรณีนี้หาหรือมาวันนี้ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ แห่งการฟ้องคดีคือวันที่คู่สัญญาตามสัญญาลาศึกษาฝึกอบรมผิดนัดชำระหนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ ประกอบมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีเจตนา หลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาการศึกษา แต่ได้ตรวจสอบการคำนวณเงินในการชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมเบี้ยปรับก่อนตัดสินใจลาออกจากราชการ ซึ่งได้คำตอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองคายว่าต้องชดใช้เงินเดือนและเงิน พ.ต.ส. บางส่วนที่ได้รับไประหว่างลาศึกษา พร้อมเบี้ยปรับ ๑ เท่า เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ตัดสินใจลาออกเนื่องจาก มีเหตุจำเป็นต้องดูแลบิดาที่ชราภาพและมีปัญหาสุขภาพร่างกายทรุดโทรม โดยต้องช่วยดูแลธุรกิจ ของครอบครัว หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าต้องชำระเงินจำนวนสูงถึง ๔,๖๗๑,๗๐๖.๔๘ บาท หรือต้องชำระเงินค่าอุดหนุนสถานศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับอีก ๑ เท่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/คงไม่ตัดสินใจ...

คงไม่ตัดสินใจลาออกและผิดสัญญาเป็นแน่แท้ อีกทั้งเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้จำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็นำเงินมาชำระในทันทีโดยมิได้อัดอ้อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าศึกษาเล่าเรียนตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทด้วยเงินทุนส่วนตัวของตนเองมาตลอด มิได้ใช้ทุนการศึกษาของผู้ฟ้องคดี จำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระจึงถูกต้องเหมาะสมตามสัญญาและข้อกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ในทำนองเดียวกับคำอุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษาแพทย์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ๕ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี จากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ การสนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี จึงเป็นเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับระหว่างศึกษา ตามข้อ ๕ ของสัญญาพิพาท เมื่อการบอกกล่าว ทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ชำระให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัด การที่ผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคาย มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ จึงเป็นการทวงถามภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด แม้จะเป็นการทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินเมื่อพ้น ๖๐ วัน หลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด ก็หาเป็นบทตัดอำนาจผู้ฟ้องคดีในการฟ้อง ผู้ค้ำประกันไม่ เป็นเพียงการกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในส่วนของคุณผิดนัดเท่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจฟ้อง เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในมูลหนี้ตามคำฟ้องได้ นอกจากนี้ สัญญา ค้ำประกันมีลักษณะเป็นสัญญาอุปกรณ์ โดยมีสัญญาลาศึกษาต่อเป็นสัญญาประธาน และเมื่อสัญญา ประธานเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สัญญาอุปกรณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคู่สัญญาจึงเป็น สัญญาอุปกรณ์ของสัญญาทางปกครอง หากประสงค์ที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบในสัญญา ค้ำประกันนั้น ซึ่งตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ยื่นฟ้องคดีภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ในทำนองเดียวกับคำอุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า เงินอุดหนุน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นการขอรับอนุมัติงบประมาณประเภทหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่กระทรวง



/สาธารณสุข...

สาธารณสุขซึ่งเป็นส่วนราชการ และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามลำดับ เป็นงบประมาณสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตแพทย์ มิใช่เงินทุน ที่ผู้รับทุนได้รับจากราชการโดยตรง หรือเงินที่รัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคล ในประเทศมอบให้ส่วนราชการซึ่งรัฐบาลตกลงรับไว้ ตามความหมายของ “ทุน” ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไม่อาจตีความขยายไป ได้ว่าเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับตามโครงการเป็นเงินทุนตามสัญญาลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๑๖/๒๕/๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมสำหรับโครงการร่วมมือผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท ยังมีความเห็นแย้งของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เกี่ยวกับการให้นักศึกษาแพทย์ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้กับกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ เพียงใดด้วย ประกอบกับสัญญาพิพาท ข้อ ๕ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ หรือ ผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุน ที่ได้รับระหว่างการศึกษหรือฝึกอบรม และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญา ในระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรมคืนให้แก่ผู้รับสัญญา จึงต้องตีความตามเจตนาของถ้อยคำและเนื้อหา ในสัญญาว่า “เงินทุน” หมายถึงเงินที่ผู้ได้รับทุน (ผู้ให้สัญญา) ได้รับเงินช่วยเหลือในระหว่าง การศึกษาอบรมโดยตรงเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในทางพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ เงินทุนใดจากหน่วยงานของรัฐบาลโดยตรง จึงไม่อาจตีความคำว่า “เงินทุน” กว้างไปกว่าความศักดิ์สิทธิ์ แห่งสัญญาได้ อีกทั้งเมื่อพิจารณาคู่มีนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ข้อ ๗ จะเห็นได้ว่า เงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษานั้นแตกต่างหากจากเงินทุนนักเรียนอย่างชัดเจน อีกทั้งค่าปรับในการผิดสัญญาชดใช้ทุนไม่ได้มีความเชื่อมโยงหรือเอาเงินทุนมาคำนวณเป็นค่าปรับ แม้สัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีความแตกต่างในฐานะที่เป็นข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติ ให้ลาศึกษา หากแต่เป็นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเช่นเดียวกัน เกณฑ์ค่าปรับจึงควร มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับเงินทุนนักเรียน แต่ได้รับ เงินเดือนข้าราชการระหว่างลาศึกษาต่อ เงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี เป็นลักษณะการให้ทุนเปล่า มิได้นำมาคำนวณรวมเป็นค่าปรับเต็มจำนวน โดยหลักเกณฑ์ การชำระค่าปรับ นั้น หนังสือคู่มือโครงการฉบับดังกล่าวและสัญญาลาศึกษาต่อ มิได้ระบุให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำต้องรับผิดชอบเกินกว่าเงื่อนไขที่สัญญากำหนด



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบพบว่า นายวุฒินัย คล่องสันติรักษ์ และนางสาวธนิกานต์ จรรยาเลิศดุลย์ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ทำสัญญาลาศึกษาต่อภายในประเทศ และเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ๕ ปี ในโครงการเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนระยะเวลาที่ต้องชดใช้ทุน แต่ก็ได้มีการชดใช้เงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ดังเช่นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรก็ดี หากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาเป็นเงินที่อยู่ในความหมายของคำว่าเงินทุนตามระเบียบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา แต่ไม่ได้รับทุนนักเรียนและเงินทุนสนับสนุนอื่น อันมีลักษณะเช่นเดียวกับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตร ๖ ปี จึงขอศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเปรียบเทียบปรับตามเกณฑ์เดียวกันเป็นค่าปรับตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในคู่มือนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องค่าปรับ

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า มูลหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนั้นเกิดจากสัญญาของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรืออบรมในประเทศเพียงฉบับเดียว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงิน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท ซึ่งยังไม่ครบถ้วนตามมูลหนี้ในสัญญา หนังสือทวงถามฉบับนี้ ประกอบกับหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามฉบับใหม่ที่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โต้แย้งจำนวนเงินและยังไม่ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงผิดสัญญาตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก ตามข้อ ๑๒ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีนี้เพื่อตั้งฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้อ ๑๐ กำหนดว่า เมื่อตรวจสอบค่านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้าประกันชดใช้เงินตามจำนวนที่ตรวจสอบค่านวนได้ และส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยกำหนดระยะเวลาให้ชดใช้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ยกเว้นในกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ ให้รีบส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีทันที ข้อ ๑๑ กำหนดว่า กรณีครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ตามหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ฉบับแรกแล้ว หากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้าประกันไม่ยินยอมชดใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ นับแต่พ้นระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรก และให้ทำหนังสือทวงถามอีกครั้งโดยไม่จำต้อง



/กำหนด...

กำหนดระยะเวลา แต่ใช้ข้อความที่กำหนดให้ชำระหนี้โดยเร็ว หากภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไม่ได้รับการชดใช้ ให้รวบรวมพยานหลักฐานส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีทันที ข้อ ๑๒ กำหนดว่า กรณีผู้ผิดสัญญาได้แย้งจำนวนเงินที่ส่วนราชการตรวจสอบคำนวณได้ ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่เห็นว่าได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้ว ให้รีบแจ้งผลการตรวจสอบและยืนยันให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้อีกครั้ง ในการทวงถามครั้งที่สองนี้ ส่วนราชการไม่ต้องกำหนดระยะเวลาการเรียกชดใช้อีก ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ผิดสัญญาตกเป็นลูกหนี้ผิดนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก หากภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ผิดสัญญาได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไม่ได้รับการชดใช้จากผู้ผิดสัญญา ให้รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานต่าง ๆ ส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีในทันที ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยืนยันเองว่าการคำนวณเบี้ยปรับในหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ นั้นไม่ครบถ้วนและคลาดเคลื่อน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้เงินค่าปรับจำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒,๕๖ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในส่วนหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้จำนวน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท และจำนวน ๔๒,๔๘๕.๐๒ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้นิ่งนอนใจ หากแต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และได้ปรึกษาด้วยวาจาว่าควรดำเนินการอย่างไร โดยได้รับแจ้งว่าหากเห็นว่าจำนวนเงินเดิมที่ได้ชำระถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการได้อีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้ชำระเงินเพิ่มเติม นอกจากนั้น จำนวนเงินตามคำฟ้องกับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเป็นหนังสือกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการเรียกร้องเงินคนละจำนวนกัน โดยเป็นการตั้งสิทธิค่าปรับที่แตกต่างกันในสาระสำคัญเป็นจำนวนมากถึง ๒,๕๑๗,๒๗๐.๑๓ บาท (เฉพาะในส่วนเงินต้น) จึงไม่อาจถือว่าเป็นการส่งหนังสือเรียกร้องค่าปรับที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินของกระทรวงการคลังได้กำหนดขั้นตอนการแจ้งเรื่องการผิดสัญญาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำเป็นหนังสือเรียกให้ชดใช้เงินตามจำนวนที่คำนวณได้ และให้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยกำหนดเวลาให้ชดใช้ภายใน ๓๐ วัน ดังนั้น เมื่อการทวงถามของผู้ฟ้องคดีเป็นการตั้งสิทธิเรียกค่าปรับที่ไม่ตรงตามฐานสิทธิที่ตั้งเรื่องฟ้อง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีโอกาสตรวจสอบโต้แย้งจำนวนเงินตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อให้ส่วนราชการตรวจสอบและมีการยืนยันมาครั้งหนึ่งก่อนมีการดำเนินคดีต่อไป อันเป็นสิทธิของผู้ผิดสัญญาตามข้อ ๑๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินของกระทรวงการคลัง อีกทั้งข้อ ๖ ของสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา กำหนดว่า เงินที่จะชดใช้และเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระภายในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ครบถ้วน โดยความยินยอมของผู้รับสัญญา



/หรือไม่กี่ตาม...

หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระ นับแต่วันครบกำหนดเวลาจนกว่าจะชำระครบถ้วน แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีจำต้องแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขวนขวายหาเงินมาชำระค่าปรับเสียก่อนภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง จึงจะเกิดสิทธิในการคิดดอกเบี้ย เมื่อไม่ปรากฏหนังสือทวงถามให้ชำระค่าปรับตามยอดหนี้ในคำฟ้อง จำนวน ๒,๘๗๒,๗๐๓.๕๒ บาท (ต้นเงิน) จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดนับแต่หนังสือพ้นกำหนด ๓๐ วัน ตามหนังสือทวงถามฉบับแรก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจทราบได้ว่าต้องรับผิดชอบหนี้มากมายตามคำฟ้องจนล่วงพ้นระยะเวลาไม่นานนานเพียงนี้ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เจตนารมณ์คู่สัญญา และวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ตลอดจนขอให้พิจารณาเทียบเคียงการชำระค่าปรับตามโครงการเดียวกันในกรณีนักศึกษาแพทย์ หลักสูตร ๖ ปี และนักศึกษาแพทย์ หลักสูตร ๑๒ ปี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการชำนาญการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ทำสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ พินาให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เริ่มการศึกษาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยสำเร็จการศึกษาและได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ รวมเวลาที่ใช้ในการศึกษา ๑,๘๗๓ วัน ในระหว่างการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๙๗๐,๐๗๘ บาท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข



/(พ.ต.ส.)...

(พ.ต.ส.) ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้สนับสนุนงบประมาณตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อสนับสนุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ๕ ปี เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สำเร็จการศึกษาและได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะขอลาออกจากราชการเพื่อดูแลบิดามารดาที่แก่ชราและมีปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกาย รวมทั้งช่วยดูแลธุรกิจของครอบครัว โดยได้หารือด้วยวาจา กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายเพื่อขอทราบจำนวนเงินที่ต้องขอใช้คืนจากการลาไปศึกษา ซึ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าต้องขอใช้เฉพาะเงินเดือนและเงิน พ.ต.ส. บางส่วน พร้อมเขียนปรับอีกหนึ่งเท่า รวมเป็นเงิน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวตนพอจะหา มาชำระได้ จึงได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๔๘๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แก้ไขโดยคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๗๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายได้คำนวณค่าปรับ และค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขอใช้กรณีผิดสัญญาการศึกษาเป็นเงิน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาทให้นำเงินมาชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีคำนวณระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใหม่ จากเดิม วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ทำให้ระยะเวลาการขอใช้ทุนเพิ่มขึ้น ๑๖ วัน ผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้ค่าปรับและค่าเสียหายเพิ่มอีก ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) กำหนดกรณีลาศึกษาให้จ่ายเงินไม่เกิน ๖๐ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ จำนวน ๕,๙๐๐ บาท แต่จังหวัดหนองคายได้จ่ายเงิน พ.ต.ส. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นการจ่ายเงินเกินสิทธิตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ จำนวน ๖,๑๐๐ บาท จึงต้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืน รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระเพิ่มและชำระคืน ๔๒,๔๘๕.๐๒ บาท โดยให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๑



/มกราคม...

มกราคม ๒๕๖๑ ครบกำหนดชำระในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินมาชำระอีกครั้ง รวมถึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันให้นำเงินมาชำระ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าปรับฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ จำนวน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินมาชำระอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้เงินเดือนและเงินสนับสนุนการศึกษาพร้อมเบี้ยปรับ จำนวน ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ที่ได้รับเกินสิทธิไปจำนวน ๖,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๘๗๒,๗๐๓.๙๒ บาท และดอกเบี้ย จำนวน ๙๒๓,๒๐๐.๔๕ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓,๗๙๕,๙๐๔.๓๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนเสร็จสิ้น ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒,๘๖๗,๘๗๔.๙๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒,๘๖๗,๐๕๒.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตามสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับสัญญา กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ให้สัญญา ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้รับสัญญาอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัย



/นเรศวร...

นเรศวร มีกำหนด ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๔ กำหนดว่า เมื่อผู้ให้สัญญาสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามข้อ ๑ หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควร ในทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหรือฝึกอบรม ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรมคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว เว้นแต่ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขาจักษุวิทยา โสต นาสิกการังษวิทยา และตจวิทยา ให้ชดใช้เป็น ๓ เท่าของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับทั้งหมดระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม บวกกับ ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญา การเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ให้สัญญา กลับเข้าปฏิบัติราชการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ เงินที่จะชดใช้คืน และเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ทำสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ กับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนด ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดผู้ฟ้องคดี หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้ฟ้องคดีเห็นสมควรในทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหรือฝึกอบรม ตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มการศึกษาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้กลับเข้ารับราชการในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ แต่เมื่อพิจารณาบัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนวนายคำสั่งจังหวัดหนองคายที่ ๑๖๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเห็นว่า วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่เริ่มปฏิบัติ



/ราชการ...

ราชการชดใช้ตามสัญญาการศึกษา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ คิดเป็นเวลา ๑,๘๗๓ วัน จึงต้องกลับมาปฏิบัติราชการในสังกัด ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหรือฝึกอบรม คือ ๑,๘๗๓ วัน ตามข้อ ๔ ของสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้ลาออกจากราชการ โดยจังหวัดหนองคายได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๑๐๖ วัน คงเหลือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก ๑,๗๖๗ วัน (๑,๘๗๓ - ๑๐๖) กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินเดือนและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ที่ได้รับระหว่างลา พร้อมทั้งชดใช้เบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญา โดยคิดจำนวนเงินลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว ตามข้อ ๕ วรรคสอง เมื่อในระหว่างลาศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือน จำนวน ๙๗๐,๐๗๘ บาท และเงิน พ.ต.ส. จำนวน ๕,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๗๕,๙๗๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินคืน จำนวน ๙๒๐,๗๔๓.๗๙ บาท $(๙๗๕,๙๗๘ \times ๑,๗๖๗ \div ๑,๘๗๓)$ พร้อมทั้งชดใช้เบี้ยปรับหนึ่งเท่า เป็นเงิน ๙๒๐,๗๔๓.๗๙ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๘๔๑,๔๘๗.๕๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินแล้ว ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท จึงต้องชำระเงินเพิ่มอีก ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท ส่วนเงิน พ.ต.ส. ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเกินสิทธิ จำนวน ๖,๑๐๐ บาท นั้น ในประเด็นนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า เงิน พ.ต.ส. เป็นการเบิกจ่ายเกินสิทธิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พึงได้รับ เป็นเรื่องลามิควรรได้อันเป็นหนี้ทางแพ่ง มิได้เป็นมูลหนี้ตามสัญญาทางปกครองพิพาท ประเด็นดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ในส่วนของการดอกเบี้ยผิดนัด เห็นว่า สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ข้อ ๖ กำหนดว่า เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระ นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วน เมื่อผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินจำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท มาชำระภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่



/๑๘ มีนาคม...

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีจึงถือไม่ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ในหนี้เงินจำนวน ๑,๘๐๕,๑๐๒.๕๖ บาท แต่เมื่อมีการคำนวณระยะเวลาการชดใช้ทุนใหม่ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินเพิ่มอีก ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท และผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งครบกำหนด ชำระในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็น ผู้ผิดนัดและต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันฟ้องคดี คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัด ๓,๙๙๙.๘๖ บาท $(๓๖,๓๘๕.๐๒ \times ๗.๕\% \times ๓๒๔ \div ๓๖๕) + (๓๖,๓๘๕.๐๒ \times ๗.๕\% \times ๒๑๑ \div ๓๖๕)$ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อ ๖ ของสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบเงินพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน ๔๐,๓๘๔.๘๘ บาท $(๓๖,๓๘๕.๐๒ + ๓,๙๙๙.๘๖)$

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ หรือไม่ เพียงใด

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์อ้างว่า การฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันลาศึกษา ฝึกอบรมต้องยื่นฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาค้ำประกันมีลักษณะเป็นสัญญา อุปกรณ์ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาประธานคือสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง อายุความในการฟ้องคดีตามสัญญา ค้ำประกันจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้ยื่นฟ้องคดีภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจฟ้อง อุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในประเด็นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า



/เมื่อลูกหนี้...

เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ... วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นหนี้อุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และผู้ค้ำประกัน ให้เป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และสัญญาค้ำประกันผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แบบ ศบ. ๓) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุมัติไม่ว่าข้อหนึ่งด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุมัติดังกล่าวนี้ ทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญาทันที โดยผู้รับสัญญามีจำต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชำระหนี้ก่อน และผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ครบเต็มจำนวน เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ โดยผิดนัดชำระหนี้ในส่วนเงินที่ต้องชำระเพิ่มเติม ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อันเป็นวันที่หลังจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ คือ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และผู้ค้ำประกัน จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระหนี้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด คือ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ แต่ผู้ฟ้องคดีโดยจังหวัดหนองคาย มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งเตือนให้ชดใช้เงินตามสัญญาซึ่งเป็นวันที่ล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยภายหลังวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ แต่ไม่ตัดอำนาจผู้ฟ้องคดีในการฟ้องผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการชำระเงินตามสัญญาพิพาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๖๐ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย ๔๔๘.๕๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการชำระเงินตามสัญญาพิพาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด รวมเป็นเงิน ๓๖,๘๓๓.๖๐ บาท (๓๖,๓๘๕.๐๒ + ๔๔๘.๕๘)



/คดีมีประเด็น...

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ใช้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์รายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท พร้อมเบี้ยปรับหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อสนับสนุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ๕ ปี รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ผู้ฟ้องคดีจัดสรรให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาชีพเวชกรรม โดยมีใช้เงินทุนที่หน่วยงานต้นสังกัดผู้ฟ้องคดีได้มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้รับสัญญาโดยตรง จึงมิใช่เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม ตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องชดใช้เงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังขึ้น อย่างไรก็ตาม แพทย์เป็นวิชาชีพขาดแคลนบุคลากร ประกอบกับการเรียนการสอนในสาขาแพทย์มีต้นทุนสูงเนื่องด้วยปัจจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ อาจารย์ผู้สอน และระยะเวลาในการศึกษา ค่าเล่าเรียนจึงสูงกว่าสาขาอื่นมาก ภาครัฐจึงมีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาที่ผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาแพทย์ขาดแคลนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ทำให้ค่าเล่าเรียนที่นักศึกษาจ่ายให้แก่สถานศึกษาถูกลงและน้อยกว่าต้นทุนการจัดการเรียนการสอนที่แท้จริง โดยการเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐจะกำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาแพทย์ต้องชดใช้ทุนรับราชการตอบแทนหลังจากสำเร็จการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดย่อมมีความรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับให้แก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ อันมีลักษณะเป็นความผูกพันตามสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาแพทย์ผู้รับทุนการศึกษา ซึ่งในสัญญาการศึกษา ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ส่วนท้ายมีการระบุถึงความรับผิดชอบของนักศึกษาแพทย์ในการชดใช้เงินทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรไว้ อีกทั้งเมื่อพิจารณาฝีมือนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ข้อ ๗ และข้อ ๘ ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม



/เพื่อชาวชนบท...

เพื่อชาวชนบทจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี รวมเงินตลอดระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาแพทย์จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในจังหวัดภูมิลำเนา หรือจังหวัดในเขตสุขภาพเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เป็นเวลา ๓ ปี และกำหนดค่าปรับในกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุนเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้การรับในคำแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินที่ผู้ฟ้องคดีอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา อันมีลักษณะเช่นเดียวกับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตร ๖ ปี จึงเห็นว่า นอกจากนิติสัมพันธ์ตามสัญญาการศึกษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีความผูกพันกันตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ด้วย ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทซึ่งดำเนินโครงการและสนับสนุนงบประมาณโดยผู้ฟ้องคดีและมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานชดใช้ทุน และค่าปรับกรณีผิดสัญญาชดใช้ทุนกำหนดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือของโครงการ จึงเป็นกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงผูกพันตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์กับผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้จะไม่ได้ทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์มีผลสมบูรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในคู่มือนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทซึ่งถือเป็นข้อสัญญา เมื่อคู่มือดังกล่าวกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนไว้เป็นเวลา ๓ ปี คิดเป็นจำนวนวัน ๑,๐๙๕ วัน และกำหนดค่าปรับกรณีผิดสัญญาเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสังกัดผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๑๐๖ วัน คงเหลือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีกจำนวน ๙๘๙ วัน (๑,๐๙๕ - ๑๐๖) คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้คืน ๓๖๑,๒๗๘.๕๔ บาท ($400,000 \times 989 \div 1,095$) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน ๓๖๑,๒๗๘.๕๔ บาท แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบเป็นเงิน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำฟ้อง

สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดในเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัด เพราะเขาเตือนแล้ว และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีโดยสำนักงานบริหารโครงการ



/ร่วมผลิตแพทย์...

ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงิน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงครบกำหนดชำระในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อกรณีข้างต้น ไม่มีการกำหนด อัตราดอกเบี้ยผิดนัดของเงินค่าปรับไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี คิดเป็น ดอกเบี้ยผิดนัด ๗๘,๕๕๘.๐๑ บาท $(๓๕๕,๔๓๓.๗๙ \times ๗.๕\% \times ๑๓๕ \div ๓๖๖) + (๓๕๕,๔๓๓.๗๙ \times ๗.๕\% \times ๒ \text{ ปี}) + (๓๕๕,๔๓๓.๗๙ \times ๗.๕\% \times ๒๑๑ \div ๓๖๕)$ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเงิน ๔๓๓,๙๙๑.๘๐ บาท อย่างไรก็ตาม ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัด ได้มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผลบังคับของพระราชกำหนดดังกล่าว ดอกเบี้ยผิดนัดในช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าว ใช้บังคับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ ได้รับดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วันถัดจากวันฟ้อง) จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท และดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอมา ของต้นเงิน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒,๘๖๗,๘๗๔.๙๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๘๖๖,๖๐๓.๙๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒,๘๖๗,๐๕๒.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด



/และให้คืน...

และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้เงินตามสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๔๐,๓๘๔.๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๖,๓๘๕.๐๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๓๖,๘๓๓.๖๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้เงินตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน ๔๓๓,๙๙๑.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอมาของต้นเงิน ๓๕๕,๔๓๓.๗๙ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

นางสมาลี ลิมปโสภา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนุชา ชุนสวัสดิกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล

